

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6279/2534

นาย กัน เกรา โสฬสสถาพรพิพิธ
บริษัท จุติ พาณิชย์ จำกัด
บริษัท กฤษณกร จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 312

หุ้นส่วนและผู้ค้าประกันของจำเลยที่ 1 เข้าไปทำการก่อสร้างงานงวดที่ 8 ใน
ฐานะที่ตนเป็นผู้รับจ้างจากผู้ร้อง มิใช่ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 เงินที่โจทก์ขอ
อายัดนั้นจึงไม่ใช่เงินที่จำเลยที่ 1 จะมีสิทธิได้รับจากผู้ร้อง โจทก์จึงไม่อาจขออายัด
เงินจำนวนดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มีความผูกพันที่จะ
ต้องชำระค่าจ้างงานงวดที่ 8 ให้จำเลยที่ 1 จึงเป็นการวินิจฉัยในผลของประเด็นที่ว่า
มีเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 1 อยู่กับผู้ร้องตามที่ขออายัดหรือไม่ อันเป็นการวินิจฉัยใน
ประเด็นที่ว่ากันมาโดยตรง.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง ให้ร่วมกันชำระเงินตามเช็ค 17 ฉบับ
รวมเป็นเงิน 1,577,040 บาท พร้อมดอกเบี้ยระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์
ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นหนี้จำเลยที่ 1 ในค่าจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าที่อำเภอ
หาดใหญ่จำนวน 2,000,000 บาท ขอให้สั่งอายัดชั่วคราวเป็นจำนวน 900,000 บาท
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดให้ตามขอและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแพ้คดีผู้ร้องยื่นคำร้อง
คัดค้านว่าผู้ร้องไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้จำเลยที่ 1 ขอให้ยกเลิกหมาย

อายัด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง เมื่อศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ร้องส่งเงินตามหมายอายัดชั่วคราวผู้ร้องยื่นคำร้อง
ปฏิเสธว่าไม่มีเงินใด ๆ ที่ผู้ร้องจะต้องชำระให้จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำสั่งอายัดใน 30 วัน

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ถึงแก่กรรม นางทัศนีย์โล่ห์สถาพรพิพิธ
ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องทำสัญญาจ้างเหมาให้จำเลยที่ 1
ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ตามเอกสารหมาย ร.3 โดยแบ่งงวดงานและชำระค่า
ก่อสร้างเป็น 8 งวด ได้ความตามที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบมาว่างานงวดที่ 8 นั้น เป็นงานที่
นายวิรัชพัฒนรัชต์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง คงโต้แย้งกันว่านายวิรัชทำการก่อสร้าง
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 หรือทำการก่อสร้างไปในฐานะที่ตนเป็นคู่สัญญากับ
ผู้ร้องเองในงวดนี้ ข้อที่โจทก์อ้างว่านายวิรัชเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 นั้น
ตามพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาคงได้ความเฉพาะคำเบิกความของโจทก์เพียงว่า
เมื่อไปทวงเงินค่าไม้ที่สถานที่ก่อสร้างพบนายวิรัชคุมงานอยู่ ข้อเท็จจริงส่วนนี้ได้
ความตามที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบว่าจำเลยที่ 1 มีข้อขัดข้องในเรื่องการเงินมาตั้งแต่งวด
การก่อสร้างงวดที่ 7 จนไม่มีเงินจ่ายค่าแรงงานคนงาน และได้ความตามคำเบิกความ
ของโจทก์ว่างานก่อสร้างใกล้จะเสร็จงวดที่ 8 ได้ไปทวงถามนายวิรัช แต่นายวิรัชไม่
จ่ายให้ แสดงว่าโจทก์เห็นนายวิรัชควบคุมการก่อสร้างตามที่เบิกความข้างต้นนั้น

เป็นการก่อสร้างในงานงวดที่ 8 ซึ่งงานงวดที่ 8 นี้ได้ความตามคำเบิกความของนาย
อาทร ต้องวัฒนา กรรมการผู้จัดการของบริษัทผู้ร้องว่า จำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่
7 ยังไม่เรียบร้อยโดยทำไม่สำเร็จ แต่ลงมือทำไปบ้างแล้ว จำเลยที่ 2 หายตัวไป
จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.4 ให้นายวิรัชเป็นผู้รับเหมาต่อ ผู้
ร้องจึงได้ทำสัญญากับนายวิรัชตามเอกสารหมายเลข ร.5 ได้พิจารณาเอกสารทั้งสองฉบับ
แล้ว เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข ร.4 เป็นการที่จำเลยที่ 1 แสดงเจตนาที่จะไม่ทำการ
ก่อสร้างต่อไปเมื่อนายวิรัชมาทำสัญญากับผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.5 จึงเป็นเรื่องที่
นายวิรัชทำสัญญาก่อสร้างงานงวดที่ 8 ตามสัญญาเดิมกับผู้ร้องใหม่และเป็นงานของ
นายวิรัชมิใช่งานของจำเลยที่ 1 สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้ร้องจึงเลิกกันไป
ส่วนความรับผิดชอบตามสัญญาที่มีอยู่เดิมจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และเมื่อ
พิจารณาถึงเหตุที่นายวิรัชต้องเข้ามาทำสัญญาก่อสร้างในงานงวดที่ 8 ต่อก็มีเหตุผล
เพราะข้อเท็จจริงได้ความว่า นายวิรัชเป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันไว้กับธนาคารซึ่งเป็นผู้
ค้ำประกันการทำงานก่อสร้างของจำเลยที่ 1 กับผู้ร้อง ถ้าจำเลยที่ 1 ต้องผิดสัญญากับ
ผู้ร้องซึ่งธนาคารผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ร้องแล้ว นายวิรัชก็ต้องรับผิดชอบต่อ
ธนาคารตามสัญญาค้ำประกันด้วย ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่นายวิรัชจะเข้ามาทำการ
ก่อสร้างในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 เพราะไม่มีเหตุผลใดที่นายวิรัชจะต้องมา
ลงทุนตามจำเลยที่ 1 โดยที่ตนเองไม่ได้อะไร ส่วนที่โจทก์อ้างว่าสัญญาจ้างเหมา
เอกสารหมายเลข ร.5กระทำโดยไม่สุจริตนั้น ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลใดที่ผู้ร้องจะต้องทำ
อย่างนั้น เพราะผู้ร้องจะไม่ได้อะไรขึ้นมา นอกจากจะต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างสำหรับ
งานงวดที่ 8 เป็นสองต่อ คือจ่ายให้นายวิรัชและจ่ายให้ตามหมายอายัดของโจทก์
นอกจากนี้ยังปรากฏว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งออกหมายอายัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2528 แล้วออกหมายอายัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 และส่งหมายอายัดให้ผู้ร้อง
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2529 แต่ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2528
ก่อนรับหมายอายัดถึง 9 วัน แสดงว่าผู้ร้องได้ทราบถึงการออกหมายอายัดแล้ว ก่อน

ที่จะได้รับหมายอายัดซึ่งถ้าผู้ร้องมีเจตนาไม่สุจริตคิดจะช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ผู้ร้องก็มีทางทำได้ดีกว่าที่จะกระทำการอย่างที่ได้ปรากฏ ซึ่งในข้อนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยให้เหตุผลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยซ้ำอีก เชื่อได้ว่านายวิรัชเข้าไปทำการก่อสร้างงานงวดที่ 8 ในฐานะที่ตนเป็นผู้รับจ้างจากผู้ร้อง มิใช่ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 เงินค่าก่อสร้างสำหรับงานงวดที่ 8 ที่โจทก์ขออายัดนั้นจึงไม่ใช่เงินที่จำเลยที่ 1 จะมีสิทธิได้รับจากผู้ร้อง โจทก์จึงไม่อาจขออายัดเงินจำนวนดังกล่าวได้และที่โจทก์ฎีกามาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยไม่ตรงประเด็นนั้น โจทก์อ้างว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามีเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 1 อยู่ที่ผู้ร้องหรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าจ้างงานงวดที่ 8 ให้จำเลยที่ 1 จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้นเห็นว่าเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 1 ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 มีอยู่ที่ผู้ร้องก็คือเงินค่าก่อสร้างสำหรับงานงวดที่ 8 มิใช่ค่าจ้างในงานงวดอื่น ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าจ้างงานงวดที่ 8 ให้จำเลยที่ 1 จึงเป็นการวินิจฉัยในผลของประเด็นที่ว่ามีเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 1 อยู่ที่ผู้ร้องตามที่ขออายัดหรือไม่ อันเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ว่ากันมาโดยตรง ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ